

1500373-52.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Érica Marcelina Cruz
Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... utilizado para garantir a atividade de tráfico de drogas.

4. Ordem denegada.

(STJ, 5ª Turma, HC 123573 / RJ, relator ministra Laurita Vaz, julgado em 22/06/2010, g.n.)

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500373-52.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500373-52.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2083941/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 23889221 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 3402/22/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2083941 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 3402/22/050 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON DE SOUZA CIRINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Weverton de Souza Cirino, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 15, caput, em concurso material com o artigo 16, §1º, inciso I, ambos da Lei 10.826/03.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 27 de março de 2022, às 21h, na Rua Pedro Álvares Mansera, número 7-24, no bairro parque Jaraguá, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, portava uma arma de fogo calibre .38, com a numeração suprimida, sem

autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ainda, segundo a exordial, o acusado, no dia 27 de março de 2022, às 21h, na Rua Álvares Mansera, quadra 7, no bairro Parque Jaraguá, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, efetuou disparo de arma de fogo em via pública.

Boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição/apreensão (fls. 16), relatório policial final (fls. 53), laudo residuográfico (fls. 60/65), laudo pericial dos projéteis (fls. 68/73), laudo pericial da arma (fls. 161/168).

Pelo crime, foi o réu preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 33/36), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 77/79, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 90), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 94/96).

Na decisão de fls. 108/110, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 131/133 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 139/142 e 179 pugnando, em suma, pela parcial procedência da ação penal, absolvendo-se o acusado no tocante ao delito de disparo de arma, por ausência de materialidade, bem como, pela valoração da personalidade perniciososa, atenuantes da menoridade relativa e confissão e agravante do “estado pandêmico”, fixando-se o regime inicial fechado, em relação ao porte de arma.

Já a Defensoria às fls. 409/445 pleiteou, em síntese, pela absolvição quanto ao disparo de arma de fogo, por ausência de provas, e, no tocante ao porte de arma, o lançamento da pena no mínimo legal, a valoração das atenuantes da confissão e da menoridade relativa e o afastamento da agravante do “estado pandêmico”, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da privativa por restritivas, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

Com efeito, o disparo de arma de fogo não deixou vestígios.

Ocorre que o exame residuográfico não detectou nuances de chumbo em ambas as mãos do acusado (fls. 60/65).

Tal circunstância, torna a prova, apenas no aspecto, duvidosa, tendo em vista que os policiais não presenciaram os disparos.

Por isso, no tocante ao delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, necessária a invocação do secular in dubio pro reo.

No que tange ao porte de arma de fogo, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição/apreensão (fls. 16), relatório policial final (fls. 53), laudo pericial dos projéteis (fls. 68/73), laudo pericial da arma (fls. 161/168).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Fagner Pereira da Silva e Pedro Chekerdemian, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em resumo, disseram que foram acionados acerca de um disparo de arma de fogo na via pública. Afirmaram que, quando chegaram ao local, não havia ninguém na rua. Relataram que, como a informação dava conta de que o acusado havia entrado em sua residência, chamaram por ele no imóvel, sendo que ele autorizou a entrada na residência. Esclareceram que localizaram a arma de fogo na cintura do acusado. Mencionaram que ele confessou o disparo de arma na via pública.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: “Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha”.

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até por que não há

qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP,

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe

22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Weverton de Souza Cirino, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou a prática delitiva. Disse que comprou a arma calibre .38 porque estava sendo ameaçado de morte. Afirmou que também estava com a munição calibre 9mm. Informou que disparou a arma de fogo num terreno.

De acordo com a prova colhida, a hipótese é de condenação.

Com efeito, a confissão encontra arrimo na prova testemunhal.

Segundo os policiais, após autorização, a arma foi encontrada ainda na cintura do acusado.

E o artefato, segundo o exame pericial (fls. 161/168), para além de ser apta a efetuar disparos, possuía numeração obliterada mediante desbaste intencional de superfície metálica impressa na caixa de mecanismos, a numeração Z 609 impressa atrás do suporte do tambor e no suporte do tambor.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 16, §1º, I, da Lei. 10.826/03.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer custodiado.

Com efeito, efetivamente, confessou haver realizado disparos em via pública.

Ademais, com a arma foram apreendidos dois cartuchos, um do mesmo calibre .38 e outro, diverso do calibre .9mm, o que atrai maior desvalor à conduta.

É a inteligência, a contrario sensu, do item 2 da edição nº 108 da Ferramenta

"Jurisprudência em Teses" do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: 2) A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento de atipicidade da conduta, diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma.

Além disso, possui vasto histórico na Seara Infracional (fls. 30), tanto que: que enquanto menor de 18 anos estava sendo investigado pela prática de furto, sendo que acabou sendo determinada Liberdade Assistida, mas acabou não se apresentou e pelo que ficou sabendo está sendo procurado para internação, uma vez que já foram vários policiais atrás de sua pessoa, em sua casa; (fls. 09/10).

Por fim, foi beneficiado por ANPP em furto ocorrido em 2021 (fls. 23/24).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

Ementa: HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, completamente municiada com cartuchos íntegros, com numeração suprimida – Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 – Concessão de liberdade provisória – Descabimento – Decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva percutientemente fundamentada – A primariedade, "de per si", não afasta a excepcional custódia cautelar, sendo imprescindível a análise da existência dos pressupostos previstos nos artigos 311 e 313 do Código de Processo Penal, bem como de um dos quesitos elencados no artigo 312 deste mesmo diploma penal – Delito cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão – Existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria – Necessidade da excepcional constrição cautelar, no caso concreto, para garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, mormente em razão de o paciente possuir representações por atos infracionais, circunstância indicativa de reiteração criminosa – Precedentes – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA (TJSP, 2ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus nº 2063281-03.2017.8.26.0000, relator Des. Silmar Fernandes, julgado em 22/05/2017)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A culpabilidade e consequências não transbordam as barreiras do tipo.

Por fim, entretanto, as circunstâncias são perniciosas.

Ocorre que o acusado portava munições de calibres diversos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 417. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAR A MUNIÇÕES APREENDIDAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

1. A nova redação dada aos dispositivos legais pela Medida Provisória n.º 417, convertida na Lei n.º 11.706/2008, prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2008 apenas o prazo para a regularização de armas de fogo de uso permitido, não contemplando as armas e munição de uso restrito, como no caso dos autos, em que o Paciente foi flagrado na posse de munições de uso restrito, no dia 23 de setembro de 2006.

2. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus.

Precedentes.

3. No caso, para exacerbação da pena acima do mínimo, o juiz de primeiro grau e o Tribunal de origem consideraram como desfavoráveis as circunstâncias do crime, apontando elementos concretos para justificar a exasperação, quais sejam, a grande quantidade de acessórios e de munição de arma de fogo de uso restrito de diversos calibres e modelos, que formava um verdadeiro arsenal, utilizado para garantir a atividade de tráfico de drogas.

4. Ordem denegada.

(STJ, 5ª Turma, HC 123573 / RJ, relator ministra Laurita Vaz, julgado em 22/06/2010, g.n.)

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente

à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão, que arrefecem a reprimenda, entretanto, não aquém do mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Por isso, a pena retorna ao patamar-base, isto é, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

Com efeito, a arma obliterada apreendida, municiada, circunstância aliadas ao recente disparo, inclusive, que deu ensejo à ocorrência policial, quando o artefato foi apreendido na cintura do acusado, denotam que o regime mais gravoso é o único apto a reprimir, e, principalmente, ressocializar o acusado.

No aspecto:

Ementa: Porte ilegal de arma com numeração raspada. Lei n.º 10.826/03. Artigo 16, § único, inciso IV. Arma apreendida na cintura do acusado. Confissão extrajudicial em sintonia com as declarações ofertadas pelos policiais, coerentes e harmônicas.

Versão exculpatória ofertada em Juízo que não o eximiria das consequências do seu ato. Crime de mera conduta. Condenação bem decretada. Penas revistas. Má antecedência evidenciada. Reincidência bem reconhecida. Acusado que ostentava, inclusive, a condição de foragido do sistema penitenciário. Regime fechado necessário. Apelo do réu improvido, provido o ministerial, para exacerbar as penas e fixar o regime prisional fechado, com observação.

(TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0001620-97.2008.8.26.0606, relator Des. Pinheiro Franco, julgado em 17/06/2010, g.n.)

Sob outro vértice, o "histórico" na seara infracional impede a substituição por restritivas ou ainda a suspensão condicional da execução da pena imposta, nos termos dos arts. 44, II e 77, I todos do Digesto Material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida na ação penal e, desta forma:

CONDENO o réu WEVERTON DE SOUZA CIRINO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 16, §1º, I, da Lei. 10.826/03;

ABSOLVO o réu WEVERTON DE SOUZA CIRINO, qualificado nos autos, outrora responsabilizado como incurso no art. 15 "caput" do Estatuto do Desarmamento, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 25 "caput" da Lei nº 10.826/03, determino o encaminhamento da arma e munições ao Comando do Exército, com as cautelas de praxe.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos

constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA